

1500178-84.2020.8.26.0417

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 02/04/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Verificando os autos, evidencia-se que está prescrita a pretensão punitiva estatal, com base na pena em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista - SP - cep 19700-000

1500178-84.2020.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500178-84.2020.8.26.0417

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO TAFFAREL TEIXEIRA

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

DECIDO.

Verificando os autos, evidencia-se que está prescrita a pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato cominada ao ilícito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06, que prevê pena máxima de 10 meses de prestação de serviços à comunidade. Nos termos do artigo 30 da Lei 11343/06, verifica-se que prescrevem em dois (2) anos o delito em questão.

Em face da menoridade do autor do fato, a prescrição em abstrato reduz-se a metade, ou seja, um (1) ano (artigo 115 do CP), o que se aplica no presente feito, visto que os fatos ocorreram no dia 04/03/2020 até a presente data decorreu período superior a um (1) ano, ocorrendo a prescrição.

O prosseguimento do processo mostra-se inútil, pois prescrita a pretensão punitiva estatal, não há mais interesse na demanda.

Em face do exposto, com fundamento no art. 30 da Lei 11343/06 e art. 107, inciso IV, primeira figura, c.c. o art. 115, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, o que faço por reconhecer a ocorrência, na espécie, da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena abstratamente cominada ao ilícito.
Transitada esta em julgado arquivem-se os autos.
Publique-se. Intime-se.
Paraguacu Paulista, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA